

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제23-복무-03호

제목 품위유지의무 위반

소관부서 ◆◆본부 ♡♡기지본부 ▷▷▷▷부

조치부서 경영지원처

내용

1. 사건 개요

♡♡기지본부 과장 AAA(이하 “징계대상자”)는 0000. 0. 0. 00:00경 약 1km 구간을 혈중알코올농도 0.073%의 술에 취한 상태로 승용차를 운전하여 교통사고를 냈으며, 이에 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

2. 법령 및 사규

가. 관련 법령

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) 제1항은 “누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있으며, 같은 법 제148조의2(벌칙) 제3항 제3호에서 혈중알코올농도가 0.03% 이상 0.08% 미만인 사람이 자동차 등 또는 노면전차를 운전한 경우 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.

- 1 -

4. 관련자 의견 및 판단

징계대상자는 0000. 0. 0. 00:00경부터 00:00경까지 거주지 근처 주점에서 지인들과 술을 마시고 도보로 귀가한 후 잠을 잤으며, 다음 날 00:00경 일어나 수영장에 가기위해 운전하다 사고가 났고 당시 본인이 피해자라고 생각해 직접 경찰에 신고하였으나 경찰관의 조사 이후에 본인의 신호위반 및 음주운전 사실을 알게 되었다고 주장하면서 술이 짙을 것으로 생각해 운전하였고 과거 음주운전 경력도 없으며 피해자와 원만히 합의하는 등 반성하고 있다고 진술하며 선처를 호소하고 있다.

하지만, 징계대상자는 본 사건과 관련하여 ▽▽▽경찰청으로부터 결격기간 2년(0000. 00. 0 ~ 0000. 00. 0)의 운전면허 취소처분을 받았고, 0000. 0. 0. ▼▼지방법원으로부터 벌금 500만원의 약식명령을 받은 사실이 확인되므로 징계 대상자의 진술과 관계 기관의 처분 결과 등을 종합하면 징계대상자가 법령을 위반하여 음주운전으로 인적 피해를 발생시킨 것은 명백한 사실로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편의증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민은 임직원에게 국가공무원에 준하여 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

나. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’라고 규정하고 있으며, 공사 「상벌규정」 별표 1-1 [음주운전 징계기준]에서 음주운전 유형과 처리기준을 정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 00. 00. 채용되어 0000. 0. 00.부터 ♡♡기지본부 ▷▷▷▷부로 발령받아 현재까지 근무 중인 자로서,

0000. 0. 0. 00:00경 혈중알코올농도 0.073%의 술에 취한 상태로 00a0000호 모닝승용차를 운전하여 거주지인 ♡♡시 ◎◎◎◎로 000 ◇◇◇◇마을 ▲▲▲▲ 아파트 지하주차장에서부터 ♡♡시 ☆☆동에 있는 @@아파트 000동 앞 사거리 도로까지 약 1km를 주행하다 신호기가 설치된 사거리에서 직진신호에 신호를 위반하여 좌회전하던 중 맞은편 차로에서 정상신호에 따라 직진 진행 중인 차량 앞부분을 추돌하여 상대방 운전자에게 0주간의 치료를 요하는 경추의 염좌 및 긴장 등의 상해를 입게 하였다.

- 2 -

그럼에도 불구하고 징계대상자는 혈중알코올농도 0.073%의 술에 취한 상태로 운전하다 인적 피해를 동반하는 사고를 유발하여 직원으로서 품위를 손상하였고, 이 사건으로 0000. 00. 0. ▽▽▽경찰청으로부터 면허취소의 행정처분을 받은 점, 0000. 0. 0. ▼▼지방법원으로부터 벌금 500만원의 약식명령을 받은 점 등 제반 사정을 종합할 때 행위자에게 징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공직자의 품위유지의무를 위반한 ♡♡기지본부 ▷▷▷▷부 과장 AAA에게 인사규정 제48조의 규정에 따라 **징계처분**하시기 바랍니다.(강봉)

- 3 -

- 4 -